

1500658-76.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Lucia Fernandes Queiroga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 31ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/11/2022

... sem margem de erro, da prática do crime de tráfico, afastando a possibilidade de reconhecimento de mero porte. Mesmo porque, a condição de usuário não é incompatível com a de traficante.

De passagem, frise-se que, para caracterização do tráfico de entorpecentes não há necessidade de que se apresente, na polícia ou em Juízo, alguém que tenha adquirido a droga e tampouco ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

31ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500658-76.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500658-76.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2005713/2022 - DHPP - 3A.

DELEGACIA DA D.A.S., 22315142 - DHPP - 3A. DELEGACIA DA D.A.S., 4/22/603 - DHPP -

3A. DELEGACIA DA D.A.S., 2005713 - DHPP - 3A. DELEGACIA DA D.A.S.

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WENDELL MILITÃO DE OLIVEIRA

VISTOS.

WENDELL MILITÃO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, está sendo processado pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 06 de janeiro de 2022, por volta das 16:00 horas, na Rua Rosália Ana Barbosa, nº 95, casa 1033, Rio Pequeno, nessa cidade e comarca da Capital, guardava e tinha em depósito, para fins de comercialização, fornecimento e entrega a consumo de terceiros, drogas, consistentes em 316,4g (trezentos e dezesseis gramas e quatro decigramas) de Tetrahydrocannabinol, conhecida como "maconha", divididos e acondicionados em 16 (dezesseis) porções, 23,1g (vinte e três gramas e um decigrama) de cocaína, divididos e acondicionados em 25 (vinte e cinco) porções, e 8,2g (oito gramas e dois decigramas) de Tenanfetamina, vulgarmente conhecida como "MDMA", divididos e acondicionados em 08 (oito) comprimidos, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi recebida em 14 de janeiro de 2022 (fls. 69/70), o réu foi citado (fls. 79), e apresentou defesa preliminar (fls. 90/97).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas e o réu foi interrogado (fls. 162/164).

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 168/173). Ao seu turno, a Defesa pediu o reconhecimento da confissão, aplicação de pena mínima e regime aberto para início de cumprimento de pena (fls. 175/176).

Relatei. Decido.

Trata-se de ação penal instaurada em face de WENDELL MILITÃO DE OLIVEIRA, porque praticou o delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 12, auto de constatação de fls. 28/31 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 111/113, no qual os peritos concluíram tratar-se de Tenanfetamina, cocaína e Tetrahydrocannabinol as substâncias apreendidas com o réu.

Interrogado, o réu Wendell Militão de Oliveira admitiu a prática do crime. Disse que estava em casa, junto com seu pai, e quando os policiais bateram à porta tentou dispensar a sacola com as drogas, mas eles entraram na residência e acabou sendo detido. Havia porções de cocaína, "maconha" e "MDMA", as quais guardava para o tráfico. Recebia duzentos e cinquenta reais para tanto e na época não trabalhava.

Por sua vez, o policial civil Saulo Alves da Silva atestou que estavam numa ocorrência relativa a sequestro, procurando o cativado, numa comunidade. Em dado momento, passou em frente a um barraco e viu um senhor deitado, então bateu na porta, pensando que aquele senhor pudesse ser a vítima do sequestro. O réu veio à porta, depois voltou para a cozinha, jogou algumas coisas para fora, e depois voltou para a porta. Ali apreenderam as drogas, que o réu admitiu que guardava, sendo que parte ele havia dispensado e outra parte ainda estava na residência. As drogas estavam divididas em porções e o réu admitiu que eram destinadas ao tráfico, mas não forneceu maiores detalhes.

Também o policial civil Paulo Cesar Ferreira Verwiebe atestou no mesmo sentido, confirmando que estavam procurando um cativado na "Favela do Sapé", sendo que passaram pela residência do réu, onde bateram à porta. Pela janela viram-no dispensando um saco plástico, por outra janela, e tentando também fugir por ela. Assim, ingressaram no local e detiveram o réu, apreendendo os entorpecentes. O acusado admitiu informalmente a prática do tráfico.

Inexiste razão para recusar credibilidade aos relatos policiais, até porque, em tema de comércio clandestino de entorpecentes, os depoimentos dos policiais merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, salvo se resultar demonstrado o interesse escuso deles em forjar falsa acusação, hipótese inócua. Não se olvide que em sede de crime contra a saúde pública, a palavra dos policiais é extremamente relevante, tendo em vista, a dificuldade de encontrar nos tempos atuais, testemunhas civis dispostas a depor contra traficantes, ante o notório e justificado temor que estes impõem àqueles que, de alguma forma, possam causar-lhes embaraço.

Portanto, a confissão judicial do réu não pode ser afastada, já que encontra respaldo na prova dos autos. Em suma, a quantidade e variedade de droga apreendida, a forma como estava acondicionada, em porções individuais, pronta para a comercialização, constituem circunstâncias que sustentam a conclusão, sem margem de

erro, da prática do crime de tráfico, afastando a possibilidade de reconhecimento de mero porte. Mesmo porque, a condição de usuário não é incompatível com a de traficante.

De passagem, frise-se que, para caracterização do tráfico de entorpecentes não há necessidade de que se apresente, na polícia ou em Juízo, alguém que tenha adquirido a droga e tampouco que o réu seja flagrado na prática de algum ato típico de efetiva alienação da droga, bastando que o acusado efetue uma das condutas previstas no tipo penal.

Irrecusável, portanto, a condenação.

Ainda, o delito foi cometido durante situação de calamidade pública, conforme Decreto Legislativo nº 06 de 20 de março de 2020, do Congresso Nacional, e Decreto nº 64.879 de 20 de março de 2020, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em face da pandemia que assola nosso país, levando à morte milhares de pessoas, contaminadas pelo vírus Covid-19, que se alastra indistintamente, observando-se, portanto, que para o seu reconhecimento basta que o réu tenha cometido o delito nesse período de fragilidade social sem precedentes, o que de fato ocorreu.

Ressalte-se que embora essa circunstância não esteja descrita expressamente na denúncia, a situação de calamidade é notória, inclusive declarada pelos decretos acima mencionados, de modo que pode ser reconhecida, uma vez que se trata de circunstância agravante e a inicial acusatória descreveu a data do fato em que o crime aconteceu.

Passo à dosagem da pena.

Atendendo às diretrizes contidas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de multa de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados cada qual em um trigésimo do maior salário-mínimo vigente ao tempo do cometimento do crime, com correção monetária desde aquela data.

Deixo de agravar a pena em razão de o crime ter sido cometido durante situação de calamidade pública, em face da confissão realizada.

Não existem outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar.

Não existem causas de aumento ou de diminuição de pena a aplicar.

As circunstâncias aqui verificadas tornam inaplicável a benesse prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, criada com objetivo de apenar minimamente aquele que se está iniciando no narcotráfico. Não é o caso dos autos. O réu não demonstrou possuir atividade lícita, restando evidente que se dedica à traficância, fazendo dela seu meio de vida. O tráfico de entorpecentes não é crime artesanal e quem nele se envolve necessariamente integra organização de pessoas para o seu cometimento, atentando-se à quantidade e variedade de substância entorpecente apreendida, inclusive cocaína, de natureza mais nociva, sendo sabido que aquele que produz a cocaína não é o mesmo que a refina, tampouco é aquele que a transporta e distribui para o consumo de terceiros, o mesmo se aplicando à "Cannabis sativa L" e ao "ecstasy". Portanto, claro é que para a realização do comércio espúrio e necessário estar envolvido, ainda que minimamente, com toda a cadeia criminoso.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e CONDENO WENDELL MILITÃO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e multa de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados cada qual em um trigésimo do maior salário-mínimo vigente ao tempo do cometimento do crime, com correção monetária desde aquela data, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

A pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente no regime fechado e deixo de conceder ao réu qualquer benefício em razão do disposto no artigo 44 da Lei 11.343/06 e Lei 8.072/90.

O tráfico de entorpecentes é delito gravíssimo, e a sociedade ordeira e trabalhadora já não suporta viver à mercê da ação de traficantes, sendo o regime fechado aquele que responde de modo mais adequado à repressão estatal, em face da periculosidade daqueles que insistem em cometer tal delito, colocando em risco a saúde de incontável número de pessoas, como aqui se verifica.

Pela mesma razão não poderá apelar em liberdade.

O regime não será modificado, não obstante o período de prisão preventiva do sentenciado. Com efeito, o § 2º acrescentado ao art. 387 do Código de Processo Penal pela Lei 12736/12 é claro ao dispor que: “O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”. Deste modo, não há que se falar em tempo de detração, como se desconto fosse, o que ensejaria perplexidades, como a de que o tempo de custódia cautelar tivesse cômputo diverso do tempo de recolhimento próprio da execução penal em sentido estrito. Somente ao juiz da execução penal compete avaliar se, na espécie, estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão de qualquer benefício com a observância do acompanhamento disciplinar até o final do cumprimento da pena. Não se pode, dessa maneira, vincular à progressão de regime um mero procedimento de cálculo aritmético de cumprimento de pena, ignorando o mérito do sentenciado e, verdadeiramente, negando vigência ao que estabelece o art. 112 da Lei de Execução Penal, que não se encontra revogado.

Autorizo a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas, oficiando-se para tanto, se ainda não ocorreu.

Condeno o réu ao pagamento de 100 (cem) UFESPs ao Estado.

Oportunamente, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e recomende-se na prisão em que se encontra, servido a presente como ofício.

P.R.I.C.

São Paulo, 07 de novembro de 2022.

Ana Lucia Fernandes Queiroga

- Juíza de Direito -

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA